

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 86/2533

อัยการ กรมอัยการ
นาย อรัญ อีสโรสลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

การที่จำเลยมียาสูบที่มีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรและยาสูบนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับกฎหมาย การที่จำเลยมียาสูบจำนวนเดียวกันนั้นไว้เพื่อขาย เป็นการกระทำที่มีเจตนาในผลอย่างเดียวกันคือ การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2530 เวลากลางวันถึงวันที่ 26 มีนาคม 2530 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้ซื้อ ไร่ไผ่ซึ่งบุหรี่ปันตัน 500 ชอง ราคา 6,155 บาท บุหรี่ปันตัน 80 ชอง ราคา 961.60 บาท และบุหรี่ปันตัน 80 ชอง ราคา 1,232 บาท รวมราคา 8,348.60 บาทซึ่งเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดและผลิตในต่างประเทศที่ยังมิได้เสียค่าภาษีและยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาในพระราชอาณาจักรไทยและช่วยพาเอาไปเสีย ช่วยจำหน่าย ช่วยซ่อนเร้นซึ่งของดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่ผู้อื่นลักลอบนำหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรที่จะต้องเสียสำหรับของนั้นจำนวน 8,348.60 บาท ซึ่งรวมราคาของและค่าอากรเข้าด้วยแล้วเป็นเงินจำนวน

10,853.18 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530 เวลา กลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการยาสูบได้มีบุหรี่ยี่ห้อตรา วินสตัน 500 ซอง หนัก 10,000 กรัม ตรามาร์โบโร่ 80 ซอง หนัก 1,600 กรัม และ ตราดัสนิล 80 ซอง หนัก 1,920 กรัม รวมทั้งสิ้น 660 ซอง หนัก รวม 13,520 กรัม ไว้ ในครอบครองโดยบุหรี่ยี่ห้อตราทั้งหมดดังกล่าวมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ คิดเป็นค่า แสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิดรวม 6,760 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และได้มีไว้ เพื่อขายซึ่งบุหรี่ยี่ห้อตราต่างประเทศ ตราวินสตัน 500 ซอง หนัก 10,000 กรัม ตรา มาร์โบโร่ 80 ซอง หนัก 1,600 กรัม และตราดัสนิล 80 ซอง หนัก 1,920 กรัม รวม ทั้งสิ้น 660 ซอง หนัก 13,520 กรัม โดยยาสูบดังกล่าวมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบซึ่งจะต้อง ปิดแสตมป์ยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศ คิดเป็นค่าแสตมป์ยาสูบดังกล่าวจะต้องปิด รวม 6,760 บาท โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 วรรคหนึ่งของกลางทั้งหมดเป็นของกรม สรรพสามิต จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพ ระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ กับพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ปรับ 43,312.72 บาท จำคุก 1 ปี ลงโทษฐานมีบุหรี่ยังมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 49 ปรับ 67,600 บาท ลงโทษฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งบุหรี่ต่างประเทศ ที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 50 ปรับ 101,400 บาท รวมเป็นจำคุก 1 ปี ปรับ 212,312.72 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 6 เดือน ปรับ 106,156.36 บาท วรรค ของกลางทั้งหมด ไม่ชำระค่าปรับกักขังแทน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้

เห็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศาลการ พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เพียงบทเดียว จำคุก 1 ปี ปรับ 43,312.72 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือนปรับ 21,656.36 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด 3 กรรมตามฟ้อง มิใช่กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยมียาสูบที่มีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามกฎหมายและยาสูบนั้นไม่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย กับการที่จำเลยมียาสูบจำนวนเดียวกันนั้นไว้เพื่อขาย เป็นการกระทำที่มีเจตนาในผลอย่างเดียวกันคือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
